



Wortprotokoll der 8. Sitzung

Finanzausschuss

Berlin, den 13. Oktober 2025, 16:00 Uhr
Paul-Löbe-Haus
Sitzungssaal 2 600

Vorsitz: Christian Görke, MdB

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

Tagesordnungspunkt

Seite 4

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226

BT-Drucksache 21/1937

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Georg Günther [CDU/CSU]

Abg. Isabelle Vandre [Die Linke]

**Teilnehmende Mitglieder des Ausschusses in der hybriden Sitzung**

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder / Mitglieder aus mitberatenden und anderen Ausschüssen
CDU/CSU	Günther, Georg Güntzler, Fritz Karliczek, Anja	
AfD	Finger, Hauke König, Jörn Nieland, Iris Zimmer, Diana	
SPD	Heiligenstadt, Frauke	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Lucks, Max	
Die Linke	Görke, Christian Vandre, Isabelle	Cem Ince (Ausschuss für Arbeit und Soziales)



Teilnehmende Sachverständige:

Blockchain Verband e.V., Berlin
Sebastian Becker

**DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.,
Berlin**
Florian Köbler

**Institut für Digitalisierung im Steuerrecht
e.V., Berlin**
Matthias Steger

**Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkri-
minalität NRW, Düsseldorf**
Michael Schmidt

Prof. Dr. Pierre Georg
Frankfurt School of Finance & Management

Eva Koszeghy
Europäische Kommission – Generaldirektion
Steuern und Zölle

Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer
Technische Universität Darmstadt

Prof. Jörg Bibow, Ph.D.
Skidmore College, New York



Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr

Einziger Tagesordnungspunkt

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226

BT-Drucksache 21/1937

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße.

Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne.

Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226 auf BT-Drucksache 21/1937.

Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung.

Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Frau Ministerialdirigentin Wagner und Frau Ministerialrätin Mospak begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder.

Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 17:30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss auch in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden:

Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. In diesem Zeitraum von fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich,

darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden.

Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden.

Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar.

Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst dann einzuschalten, wenn Ihr Redebeitrag beginnt.

Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte untersagt sind.

Für die Fraktion der CDU/CSU hat der Kollege Günther die erste Frage. Herr Günther, Sie haben das Wort.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, liebe Sachverständige, für die Einreichung der Stellungnahmen und das heutige Kommen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Sebastian Becker als Geschäftsführer des Blockchain Bundesverbands. Alle Sachverständigen begrüßen zunächst das Ziel der Richtlinie, internationale Steuertransparenz bei Kryptowerten und -geschäften zu schaffen. Die Forderung des Verbandes, die Blockchain-Technologie müsse als Schlüsseltechnologie anerkannt werden und Teil der Innovationsstrategie des Bundes und der hier ansässigen Unternehmen sein, ist deutlich. Außerdem müssen wir durch entsprechende



Förderprogramme und institutionelle europaweit koordinierte Zusammenarbeit ein leistungsfähiges und sicheres Backend für die digitale Dekade 2030 etablieren.

Inwiefern begünstigen die Gesetzesänderungen im Rahmen der Umsetzung der DAC 8-Richtlinie die Integration der Blockchain-Technologie in Deutschland? Ist dies aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, um die Technologie rechtssicher und insbesondere datenschutzkonform einzusetzen?

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Herr Becker vom Blockchain Bundesverband, Sie haben das Wort.

Sv **Sebastian Becker** (Blockchain Bundesverband e.V.): Danke, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen. Besten Dank auch für die Frage. Wir merken, dass die Blockchain-Technologie dafür sorgt, dass die Finanzarchitektur, die nicht nur unsere Finanzsysteme betrifft, sich verändert, und zwar nachhaltig. Insofern begrüßen wir nicht nur die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes in Richtung mehr Steuergerechtigkeit, sondern glauben auch, dass sich die Möglichkeit bietet, Innovationen sowohl in die Behörden als auch in die Finanzindustrie und benachbarte Wirtschaftssysteme einzuführen. Die überlegenen Fähigkeiten der Blockchain hinsichtlich Transparenz und Automatisierung sind insoweit die Grundlage.

Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir bei der Definition von Begriffen sehr klar sind, weil die Schätzung des Aufwandes für die Umsetzung unserer Meinung nach im Gesetzentwurf deutlich zu niedrig angesetzt ist. Gleichzeitig sollten wir dafür sorgen, dass der Staat diese Voraussetzungen der blockchain-basierten Transaktionshaltung nicht nur für die Durchsetzung im Steuerbereich nutzt, sondern auch für die Modernisierung im Finanz- und Steuerbereich, in der Behördenlandschaft und in der Industrie. Insofern hoffen wir, dass unsere Start-ups – denn wir alle wollen eine souveräne europäische Wirtschaft erreichen – nicht nur durch Compliance-Anforderungen unter Druck gesetzt werden, sondern dass sie auch mit dem Staat partnerschaftlich zusammen die nötigen Schritte unternehmen können, um zum Beispiel Krypto-Forensik oder andere Schulungsthemen, die anstehen, umzusetzen.

Insofern begrüßen wir das vorliegende Umsetzungsgesetz. Wir warnen aber, dass nicht nur die

Compliance-Anforderungen recht hoch sind, gerade für die Start-up-Landschaft, sondern dass auch die dringend benötigte weitere Klärung von Begrifflichkeiten und die Umsetzung in der Steuerpraxis frühzeitig erfolgen muss, da sonst etliche der hiesigen Akteure überfordert sein werden, nicht nur auf Behördenseite, sondern auch auf Anbieterseite. Danke für die erste Möglichkeit zur Stellungnahme.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Eine Nachfrage an Herrn Becker. Wie schätzen Sie den Erfüllungsaufwand im Einzelnen für die Wirtschaft sowohl bezogen auf Sach- als auch Personalkosten ein?

Sv **Sebastian Becker** (Blockchain Bundesverband e.V.): Danke für die Frage. Da wir als Verband keine große Rechercheabteilung unterhalten, kann ich keine Quantifizierung angeben. Es ist uns aber allen klar, dass der Fachkräftemangel auch in den Behörden ein Problem ist und sich weiter verschärfen wird. Da es hier um sehr viele Daten geht und das bisherige Datenvolumen wohl um ein Vielfaches ansteigen wird, müssen vor allem systemische Erstinvestitionen getätigt werden, die sich dann aber natürlich auch rentieren können. Wir wollen als Analogie zum Beispiel auf Folgendes hinweisen: Wir hörten hinsichtlich des ESG-Reporting-Bereichs, gerade auch im letzten Wahlkampf, häufig die Äußerung, dass das Reporting-Aufkommen der Wirtschaft zu viel abnötige und Margen fressen würde. Wir müssen aber hier in Deutschland umdenken und erkennen, dass wir mit dieser Technik die Werkzeuge in der Hand haben, um nach einmaliger Erstellung solcher Systeme auch eine echte Steuerhoheit zu erlangen. Das müssen wir einsetzen, damit unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, genauso wie die Behörden. Danke.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Becker. Für die Fraktion der AfD hat der Kollege König das Wort. Bitte schön, Herr König.

Abg. **Jörn König** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Sachverständigen, auch für die umfangreichen Ausarbeitungen. Wir haben einige Fragen an die Deutsche Steuer-Gewerkschaft. Der Gesetzentwurf sieht einen jährlichen Verwaltungsaufwand von über 10 Millionen Euro und einmalige Kosten von knapp 32 Millionen Euro vor. Wie lautet Ihre Einschätzung? Sind diese Kosten für die Finanzbehörden realistisch? Wird es mehr oder weniger? Wer trägt



am Ende die Belastung? Wir wissen alle, diese Belastung trägt am Ende der Kunde bzw. der Steuerzahler. Aber aus Ihrer Sicht: Werden diese Kosten überwältigt, und in welcher Form?

Sv **Florian Köbler** (DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.): Sehr geehrter Herr König, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst ein herzliches Dankeschön für die Frage. Die letzte Frage war: Wer trägt die Belastung? Ich glaube, man muss hier insgesamt ein Stück weit unterscheiden. Natürlich wird eine entsprechende Analyse Geld kosten und Personal binden, aber es kommt auch etwas zurück. Man muss sich Folgendes vergegenwärtigen: Die Europäische Kommission schätzt den jährlichen Steuerausfall innerhalb der EU auf einen Milliardenbetrag. Wir als Deutsche Steuer-Gewerkschaft schätzen den jährlichen Steuerausfall in diesem Kryptobereich auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Das heißt, dass sich diese Investitionen in die Verwaltung und in entsprechende Datenanalyse-Tools sehr gut rentieren. Denn es kommt definitiv mehr Geld in den Staatshaushalt zurück.

Und, was wichtig ist – ich glaube, das ist auch Teil der Frage, wer die Rechnung zahlen muss: Im Moment zahlen die Rechnung all diejenigen, die ehrlich sind und Steuern entrichten. Es gibt international sehr gute Beispiele, etwa in den USA. Der Internal Revenue Service (IRS), die amerikanische Steuerverwaltung, hat vor zwei Jahren eine Aktion auf dem Kryptomarkt durchgeführt, genannt Hidden Treasure, und insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar sichergestellt, die aus Steuerhinterziehung stammen, aber vor allem auch Finanzkriminalität. Von daher ist es wichtig, dass wir auch die deutsche Steuerverwaltung in die Lage versetzen, an dieser Stelle zu agieren und Recht und Gesetz – und das ist der Auftrag einer Verwaltung – durchzusetzen.

Zusammenfassend glaube ich, dass die Investitionen im Gesetzentwurf milde geschätzt sind. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr investiert, wohl wissend, dass der – wie man in der Wirtschaft sagen würde – „Return on Investment“ definitiv höher sein wird als die Ausgaben.

Abg. **Jörn König** (AfD): Ich hätte in diesem Zusammenhang – Recht und Gesetz durchsetzen – noch eine Frage an den Blockchain Bundesverband, Herrn Becker. Wie bewerten Sie die Meldepflichten für Kryptowerte-Transaktionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf innovative Blockchain-

Unternehmen? Droht für „normale“ Unternehmen eine Abwanderung ins Ausland, droht für Personen, die unseriöse Geschäfte machen, eine Abwanderung in Oasen, die nicht Teilnehmer am internationalen Datenaustausch sind? Wagen Sie eine Voraussage, wie die verschiedenen Akteure in diesem Markt mit dem neuen Gesetz umgehen werden?

Sv **Sebastian Becker** (Blockchain Bundesverband e.V.): Die Blockchain an sich ist nicht anonym, wie immer wieder berichtet wird, sondern pseudonym. Das heißt, als „Verbrecher“ ergibt es wenig Sinn, über eine Blockchain zu arbeiten. Das hat sich in der Zwischenzeit, glaube ich, herumgesprochen. Insofern ist der Sachverhalt einigermaßen klar. Und ja, wie bei so Vielem in Deutschland geht es um die Stimmung. Wir brauchen diese Innovationen auf Behördenseite und auf Seiten der Wirtschaft. Wirbürden es im Moment Banken wie Start-ups gleichermaßen auf, die Compliance sicherzustellen. Es ist aber eher ein systemisches Investment, das uns hoffentlich alle nach vorne bringt. Deswegen wäre es auch gut, wenn wir nicht nur bei der Durchsetzung, sondern eben auch in anderen Wirtschaftszweigen, wo es um effizientere Prozesse geht, auf das Wissen und die Technologie zugreifen. Wir haben hervorragende Anbieter im deutschen Markt, die häufig um den Faktor 10 schlechter finanziert sind als US-Anbieter. Das heißt, je höher die Auflagen sind, desto höher wird der Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Becker. Ich gebe das Wort an die Kollegin Heiligenstadt von der SPD-Fraktion. Bitte schön.

Abg. **Frauke Heiligenstadt** (SPD): Auch von meiner Seite, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, ein herzliches Dankeschön für Ihr Erscheinen und für Ihre Teilnahme, und auch für die teilweise umfangreichen schriftlichen Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Herrn Köbler: Welche globalen Auswirkungen erwarten Sie durch die Einführung von DAC 8 auf Drittstaaten außerhalb der EU, insbesondere auch auf Länder, die als sogenannte Steueroasen gelten? Wie gehen andere EU-Staaten hiermit um, und wie realistisch ist es aus Ihrer Sicht, dass internationale Plattformen, insbesondere solche ohne Sitz in der EU, diese Daten auch vollständig und korrekt erfassen und melden können – vor allem von



bestehenden Kunden –, wenn sie diese neuen Instrumente haben? Vielleicht können Sie einen Überblick seitens der Deutschen Steuer-Gewerkschaft geben.

Sv Florian Köbler (DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.): Zunächst ein herzliches Dankeschön für die Frage. Es ist wichtig und entscheidend, dass hier eine OECD-Initiative zugrunde liegt, nämlich das Crypto Assets Reporting Framework (CARF). Es ist erstaunlich, dass mittlerweile 67 Länder mitmachen, zum Teil übrigens auch Länder, die gemeinhin als Steueroasen gelten, also zum Beispiel die Cayman Islands. Aber auch die USA haben sich angeschlossen, obwohl diese hinsichtlich des Meldewesens ein Stück weit ausscheren. Im Grunde genommen sind sehr viele Länder dabei. Das ist ein wichtiger Schritt. Trotzdem ist es als Steuerverwaltung sehr wichtig, an diese Daten zu kommen.

Sie haben vollkommen recht: Wenn eine Krypto-Börse in einem Land sitzt, das nicht an diesen Meldeverfahren teilnimmt, dann wird es für die deutsche Steuerverwaltung schwierig, an die Daten zu kommen. Aber die Feststellung ist wichtig, dass DAC 8 in diesem Prozess ein großer Schritt nach vorne ist. Denn im Moment sind wir ein Stück weit in nebeligem Terrain unterwegs, das heißt, wir bekommen eigentlich keine richtigen Daten. Die Steuererfahrung wird erst aktiv, wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen. Man muss festhalten, dass dieser Markt mittlerweile ein gigantisches Ausmaß erreicht hat. Es ist die Rede davon, dass eine Kapitalisierung von mittlerweile über zwei Billionen US-Dollar vorhanden ist und dass die täglichen Transaktionsvolumina im Bereich von hunderten Milliarden US-Dollar liegen.

Daher liegt es zum Teil auch an der Unwissenheit der Bürgerinnen und Bürger. Anders als bei normalen Kapitalerträgen, wo Banken eine große Rolle spielen, gilt es jetzt, diesen Plattformen und Dienstleistern langfristig ähnliche Pflichten wie den Banken aufzuerlegen.

Zusammenfassend: Steueroasen sind ein Problem. Das muss man international angehen. Dafür braucht es aber auch den Druck aus Deutschland, dass möglichst viele an diesem CARF-Verfahren teilnehmen.

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Noch eine zweite Frage, in der Hoffnung, dass Sie noch ausreichend Zeit haben: DAC 8 sieht vor, dass Krypto-

Dienstleister umfassende Meldungen über ihre Kunden an die Finanzbehörden abgeben müssen. Sofern diese Meldungen unvollständig oder verspätet erfolgen, dürfen die Behörden auch Bußgelder festsetzen. Inwieweit sind Sie derzeit in der Lage, unabhängig von der Mithilfe der Dienstleister auf diese relevanten Kundendaten zuzugreifen? Welche Informationen liegen Ihnen typischerweise bereits vor und welche Daten bleiben ohne aktive Mitwirkung der Plattformen in der Regel unzugänglich?

Sv Florian Köbler (DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.): Im Moment ist es so, dass wir fast keine Daten bekommen, und das soll jetzt geändert werden. Sie haben das Thema Bußgeld angesprochen, ich finde es immer etwas schwierig, sofort Bußgelder zu verhängen, aber es ist trotzdem wichtig. Wir haben das auch beim Plattformen-Steuertransparenzgesetz gesehen, das in eine ähnliche Richtung geht. Wir brauchen im Idealfall strukturierte Daten von den „Coin-Bases“. Denn ohne diese strukturierten Daten sind auch technische Analysen wie Machine-Learning oder Mustererkennungssoftware nicht möglich. Wir sind da zum Teil schon gut aufgestellt. Wir können besser werden. Die alles entscheidende Grundlage ist aber die Datenqualität. Daher ist DAC 8 sehr wichtig, um diese Datenqualität zu bekommen. Erfahrungsgemäß ist die Datenqualität meistens nicht gut. Daher ist es von Vorteil, wenn die Daten beispielsweise auch das Geburtsdatum enthalten, also möglichst umfangreich sind.

Amtierender Vorsitzender Christian Görke: Vielen Dank. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat der Kollege Lucks das Wort.

Abg. Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es sehr gut, dass wir mit der Umsetzung der DAC 8-Richtlinie beginnen, weil diese Richtlinie Schlupflöcher schließt und Transparenz schafft. Das ist vernünftig. Aber ich habe zwei Bemerkungen und damit einhergehend auch zwei Fragen an Herrn Prof. Jörg Bibow: Erstens, wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der im Gesetzentwurf geplanten Meldepflichten im Hinblick auf mögliche Geldwäsche über dezentralisierte oder anonyme Wallet-Strukturen, die außerhalb regulierter Anbieter liegen? Und zweitens, wie soll ohne die dezidierte Schnittstelle zur FIU oder zur AMLA beim Datenaustausch im Rahmen von DAC 8 sichergestellt werden, dass Informationen



über auffällige Krypto-Transaktionen auch zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden? Kann ohne eine klare Schnittstelle zur FIU und zur AMLA überhaupt sichergestellt werden, dass Informationen über Krypto-Transaktionen dort auch genutzt werden können?

Sv Prof. Jörg Bibow, Ph.D. (Skidmore College, New York): Zunächst einmal guten Tag aus New York. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Fragen. Es wurde schon aus den vorherigen Äußerungen deutlich, dass man mit diesem Gesetz nicht alles erfassen können wird. Das Gesetz ist wichtig und erforderlich, aber es werden weiterhin Möglichkeiten bestehen, außerhalb der OECD-Länder in den sogenannten Steueroasen Geschäfte mit diesen neuen Zahlungsmitteln zu machen. Dort muss man anders herangehen und dafür braucht es zusätzliche Maßnahmen.

Was die Frage nach der Schnittstelle zur FIU angeht, ist es unbedingt erforderlich, dass die Behörden, also nicht nur die Steuerbehörden, sondern auch die anderen Behörden, die an der Bekämpfung der Kriminalität bei Finanztransaktionen beteiligt sind, koordiniert werden. Es muss zusammengearbeitet werden, sonst wird die Effizienz stark vermindert.

Abg. Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage an Sie. Es ist bereits angesprochen worden, dass das Gesetz vorsieht, mit sogenannten qualifizierten Drittstaaten zu kooperieren und den Informationsaustausch zu wahren. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass nicht kooperative Staaten als Ausweichorte für unregulierte Krypto-Geschäfte genutzt werden? Welche Maßnahmen werden erforderlich, um solche Schlupflöcher, also auch diejenigen, die Sie gerade angesprochen haben, effektiv zu schließen und zu vermeiden?

Sv Prof. Jörg Bibow, Ph.D. (Skidmore College, New York): Vielen Dank. Die neuen Zahlungsmethoden über Krypto-Währungen sind global einsetzbar. Dies wird man nur durch internationale Kooperationen beherrschen können. Wenn 67 Länder aufgrund der OECD-Initiative daran teilnehmen, dann bedeutet das, dass über 100 Länder nicht daran teilnehmen. Steueroasen sind keine neue Herausforderung, die hat es immer gegeben. Es hängt alles davon ab, inwieweit man sich einigt, einerseits Druck

auf diese Länder auszuüben und andererseits Mittel und Wege zu finden, diese Technologien selbst hinreichend zu beherrschen, um auch Transaktionen zu erfassen, die über nicht kooperierende Drittstaaten erfolgen. Das Gesetz allein wird diesen Kreis nicht erfassen. Das Gesetz ist wichtig; es wird für Deutschland und für die EU ein wichtiger Schritt sein, um den Kryptobereich zu erfassen, und für diejenigen Menschen, die diesen Bereich für legale Zwecke nutzen wollen, einen rechtlich gesicherten Rahmen zu schaffen. Aber es wird auch Menschen geben, die diesen Bereich für andere Zwecke nutzen, was man durch andere Mittel erfassen muss.

Amtierender Vorsitzender Christian Görke: Vielen Dank für die Punktlandung. Der nächste Fragesteller ist der Kollege Günther für die Fraktion der CDU/CSU.

Abg. Georg Günther (CDU/CSU): Die EU ist schon mehrfach genannt worden. Meine nächsten Fragen gehen an die EU-Kommission, an die Generaldirektion für Steuern und Zoll, Frau Eva Koszeghy. Mit dem DAC 8-Umsetzungsgesetz werden die rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt, die der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Bereich der direkten Steuern zugrunde liegen.

Wie beurteilen Sie das Umsetzungsgesetz? Welchen Zweck verfolgt der Richtliniengeber? Geht das Umsetzungsgesetz über das erforderliche Maß der Richtlinie hinaus? Vielleicht können Sie eine Beurteilung abgeben.

Sve Eva Koszeghy (Europäische Kommission – Generaldirektion Steuern und Zölle): Vielen Dank für die Einladung und die Fragen. Meiner Meinung nach ist der Gesetzgebungsvorschlag an die Richtlinie angepasst und geht nicht darüber hinaus, was auch im Zusammenhang mit der CARF-Initiative der OECD sehr wichtig ist, damit beide zusammenwirken können.

Abg. Georg Günther (CDU/CSU): Vielen Dank. Können Sie noch eine Bewertung abgeben, wie die vorliegende Richtlinie in anderen EU-Ländern umgesetzt wurde?

Sve Eva Koszeghy (Europäische Kommission – Generaldirektion Steuern und Zölle): Soweit wir wissen, wird die Richtlinie in den anderen Mitgliedstaaten genauso umgesetzt, wie sie vorgeschlagen



wurde. Die Kommission will hauptsächlich, dass die Mitgliedstaaten nicht über die Richtlinie hinausgehen, damit es für Kryptoanbieter einfacher ist, sich in allen Ländern anzupassen. Wichtig ist auch hier das Zusammenspiel von DAC 8 und der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCAR). Deshalb haben wir uns im Rahmen von DAC 8 an diese Verordnung gehalten. Das Zusammenspiel ist sehr wichtig und erlaubt es, im großen Rahmen Krypto-Nutzer abzudecken.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Für die Fraktion Die Linke hat Frau Vandre das Wort.

Abg. **Isabelle Vandre** (Die Linke): Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne bei dem Thema Steueraufkommen und Datengrundlage bleiben – als Voraussetzung, um eine Besteuerung tatsächlich umzusetzen und um die möglichen Steuereinnahmen tatsächlich abschöpfen zu können. Die Antwort der Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage hat mich etwas konsterniert zurückgelassen, weil in dieser Antwort nicht deutlich wurde, ob die Bundesregierung veritable Erkenntnisse zu dem vorliegenden Potenzial hat.

Deswegen würde ich gerne eine Frage an Prof. Dr. Pierre-Georg stellen, weil Sie darauf hingewiesen haben, dass es plausible, branchenseitige Schätzungen zu Krypto-Gewinnen in Deutschland gibt, etwa die Blockpit-Studie mit rund 47,3 Milliarden Euro realisierten Gewinnen 2024. Wie hoch schätzen Sie auf dieser Basis die tatsächlichen Steuerausfälle durch eine unzureichende Erfassung von Krypto-Gewinnen ein? Welche Daten oder Berichtspflichten wären aus Ihrer Sicht nötig, um die Lücke zu schließen? Wir haben zum Beispiel von Herrn Köbler gehört, dass hier ein dreistelliger Millionenbetrag abschöpfbar wäre.

Sv **Prof. Dr. Pierre Georg** (Frankfurt School of Finance & Management): Vielen Dank für die Einladung und die Frage, Frau Abgeordnete. Zur Einschätzung der Gewinne, die 2024 angefallen sind: Der Gesetzentwurf ist zunächst einmal zu begrüßen. Denn es zeigt sich, dass die Datengrundlage bisher nicht gut ist. Das ergab sich auch aus der Kleinen Anfrage, was mich etwas überrascht hat. Denn jedes Jahr wird die Blockpit-Studie vorgestellt, die aus dieser Industrie kommt. Blockpit ist einer der führenden Krypto-Steueranbieter, wovon es mehrere im deutschsprachigen Raum gibt. Aus

der Studie ergab sich, genau wie in der Begründung der Bundesregierung zum vorliegenden Gesetzentwurf angegeben, dass es ungefähr sieben Millionen Krypto-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland gibt. Aus deren Daten – wir haben 10 000 dieser Nutzerinnen herangezogen, die in der Datenbank enthalten sind – haben wir hochgerechnet, wie die Situation in Deutschland ist. Danach ist im Jahr 2024 ein Gesamtgewinn in Höhe von 47,3 Milliarden Euro erzielt worden. Den dreistelligen Millionenbetrag kann ich daher nicht nachvollziehen. Ich denke, dass der Gewinn deutlich höher liegt, basierend auf den Industriestudien, die dazu vorliegen.

Darüber hinaus ergibt sich aus den Industriestudien weiterer Anbieter, etwa aus der von Divly, dass von den Krypto-Nutzerinnen und -Nutzern in Deutschland gerade einmal drei Prozent ihrer Steuerpflicht nachkommen. Das heißt, wir haben ein erhebliches Vollzugsdefizit. In diesem Zusammenhang ist der Steuerfahndungserfolg in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich zu begrüßen, auf dem man unbedingt weiter aufbauen sollte.

Man kann versuchen, ein Stück weit hochzurechnen, wie sich die Gewinne weiterentwickeln werden: Die Gewinne in Höhe von 47,3 Milliarden Euro sind vor dem Hintergrund eines Zuwachses der Marktkapitalisierung von Bitcoin von etwa 1 000 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zu sehen. Bis jetzt – also zumindest bis Freitag, nachdem bei einem kurzfristigen Kursrückgang um 10 Prozent 20 Milliarden US-Dollar vernichtet wurden, angenommen ein Trader, der kurz vorher einen Account aufgemacht hat, innerhalb von zwei Stunden 200 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat und sich dann wieder verabschiedet hat – beträgt der vergleichbare Anstieg für 2025 ungefähr 575 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es stehen als möglicherweise durch eine Steuer einzunehmende Beträge deutlich zweistellige Milliardenbeträge im Raum.

Insofern finde ich es sinnvoll und wichtig, so viele Daten wie notwendig zu erheben, um dieses erhebliche Potenzial auszuschöpfen. Zum Beispiel ist in dem aktuellen Gesetzentwurf vorgesehen, die Transaktionen abzufragen. Das ist gut und richtig, man könnte aber genauso gut die vorhandenen Bestände abfragen, und nicht nur die Transaktionen. Damit kann man dann ermitteln, wie viel jeder Nutzer pro Quartal oder pro Jahr tatsächlich besitzt, um möglicherweise irgendwann die Buchgewinne zu besteuern.



Ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, in dem sich sehr viele Leute nicht an die gesetzlichen Vorschriften halten, ein erhebliches Potenzial liegt. Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf nur ein erster Schritt ist, um dies tatsächlich auch abzuschöpfen und auszunutzen.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Prof. Georg. Ich gebe das Wort an Frau Nieland von der AfD-Fraktion. Bitte.

Abg. **Iris Nieland** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Vertreter des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht, Herrn Steger: Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme die Einrichtung einer Übergangs- und Testphase vor, also einen kontrollierten Rahmen, um die technische Umsetzung zu erproben. Sie nennen das „Sandbox“, also Sandkiste. Sie wollen die datenschutzrechtlichen Anforderungen erproben, die technischen Abläufe abstimmen und das Gleichgewicht zwischen Steuertransparenz und Datenschutz finden.

Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, welche inhaltlichen Schwerpunkte und Prüfziele eine solche Sandbox aus Ihrer Sicht haben sollte, um sowohl die technische Umsetzbarkeit als auch die Vereinbarkeit der Meldepflichten mit den Grundsätzen der Datenminimierung und des Datenschutzes zu gewährleisten.

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Vielen Dank. Ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, aber vorab etwas zu dem Thema Steueroasen: Ich glaube, das sollte nicht unser Kernziel sein. Ich glaube, es geht darum zu beweisen, dass die ehrlichen Bürger Steuern zahlen.

Bei der Digitalisierung im Steuerrecht geht es um mehr Automatisierung und Geschwindigkeit. Wenn man sich die Kassensicherungsverordnung ansieht, wurde 2020 eine Meldepflicht im elektronischen Datensatz eingeführt und erst 2025 war die Finanzverwaltung in der Lage, diese Daten abzurufen. Wenn wir jetzt bei sieben Millionen Kryptonutzern davon ausgehen, dass jeder nur 1 000 Transaktionen tätigt, dann kommen wir auf Datenvolumina, die mit dem menschlichen Verstand nicht mehr zu erfassen sind. Nordrhein-Westfalen als Spezialstelle für Bitcoin.de hat sehr geringe Mengen an Datensätzen.

Wir reden über Milliarden an Datensätzen, die pro Jahr eingespielt werden und von der Finanzverwaltung zugeordnet und verarbeitet werden müssen. Wir haben gewisse Zweifel, ob das mit den technischen Möglichkeiten der Finanzverwaltung funktionieren wird, die heute zum Beispiel nur Belege bis zu einer Dateigröße von zehn Megabyte annehmen kann. Deshalb sollte man das erst einmal in einer Sandbox ausprobieren, was natürlich in Anbetracht der Gesetzgebung zur DAC 8-Richtlinie sportlich ist. Aber irgendwo müssen wir einen Testrahmen anlegen, denn wir sind jetzt schon kurz vor der Einführung.

Abg. **Iris Nieland** (AfD): Vielen Dank. Des Weiteren hätte ich folgende Frage an Sie zu den Meldepflichten für Kryptowährungen und digitale Zahlungsinstrumente: Wie wirken sich diese für kleine Unternehmen und Steuerberater aus? Wie praxistauglich ist das? Oder anders gefragt: Ist der Bürokratieaufwand verhältnismäßig?

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Ich denke, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt werden wird, sondern dass ein unverhältnismäßiger Bürokratieaufwand entstehen wird und die Bürger mit überbordender Bürokratie überzogen werden. Ich würde den Faktor „Aufwand für Bürger“ wahrscheinlich verzehnfachen. Denn wir werden Listen erhalten, in denen hunderttausende Transaktionen zu erklären sind, weil wir Self-Custody nicht einschließen, sodass wir unvollständige Datensätze haben werden. Wir haben auch Kryptobörsen, die die Daten in keinem guten Format liefern, sodass wir bei der Verarbeitung und Auswertung echte Probleme bekommen werden – auch weil wir Zeitsprünge in der Welt haben, weil letztlich alle Zeitzonen der Welt betroffen sind.

Abg. **Jörn König** (AfD): Ich habe eine Frage an das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW: Wie effektiv können die neuen Meldepflichten aus Ihrer Sicht Steuerhinterziehung verhindern, wenn die Finanzbehörden bereits heute an Kapazitätsgrenzen stoßen? Sind die geschätzten Kosten von ungefähr 500 000 Euro realistisch?

Sv **Michael Schmidt** (Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW): Das Gesetz ist ein erster Schritt zur Minimierung des Ermittlungsaufwands von Strafverfolgungsbehörden, indem über die Meldepflicht bekannt wird, welcher Krypto-



nutzer mit welchen Börsen Geschäftsbeziehungen pflegt. Zurzeit besteht der Ermittlungsaufwand darin, dass man irgendwo eine „Eintrittskarte“ suchen muss oder eine solche erhält, und dann über aufwendigste Blockchain-Analysen weitere Börsen ermitteln muss, die der Kryptonutzer nutzt. Das ist eine Information, die man über die Meldungen im DAC 8-Verfahren automatisch erhalten würde, und die auf der Seite der Finanzverwaltung die Arbeit erheblich minimieren würde.

Die Auswertung der Datensätze nach dem deutschen Steuerrecht, das sehr kompliziert gestaltet wurde, ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Man muss ermitteln, was tatsächlich an Arbeitsaufwand auf die Verwaltung zukommt. Es gibt auf dem freien Markt sehr viele Anbieter, die Steuerberechnungssoftware für ihre Mandanten zur Verfügung stellen, die gute Ergebnisse produzieren. Sinn und Zweck einer Steuererklärung ist, dass der Bürger nach bestem Wissen und Gewissen seine Besteuerungsgrundlagen darlegt, und dafür auch diese externen Mittel nutzen kann.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Schmidt. Wir gehen weiter in der Frageunde und das Wort geht an die Fraktion der CDU/CSU, Herr Kollege Günther.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Meine Frage richtet sich an das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht, Herrn Steger. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie vor allem die Praktikabilität an, gerade mit Fokus auf technische und datenschutzrechtliche Herausforderungen – das klang eben schon an. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen insbesondere im administrativen Bereich: Sind die Änderungen durch das Umsetzungsgesetz ein guter Schritt hin zur Digitalisierung, insbesondere bei den Meldepflichten? Glauben Sie, dass der Gesetzgeber dadurch mehr Sicherheit schafft, sodass die Besteuerung von Kryptowerten zuverlässiger erfolgen kann?

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Vielen Dank für die Frage. Das sind mehrere Aspekte. Ich fange mit dem letzten an, und zwar, ob wir damit zu einer faireren und gleichmäßigeren Besteuerung kommen. Ich denke, der erste Grundsatz ist, dass wir damit sicherlich Steuerhinterzieher besser entdecken können, das dürfte außer Frage stehen. Die Zeiten, das sage ich schon seit Jahren, in denen man Steuern mit

Krypto hinterziehen sollte, sind vorbei. Das ist einfach blöd. Jeder sollte mittlerweile erkannt und verstanden haben, dass die Finanzverwaltung in diesem Bereich aufrüstet.

Es wird sehr viele Verdachtsfälle geben, in denen die Finanzverwaltung davon ausgeht, riesige Ergebnisse zu erzielen, weil wir das Self-Custody nicht mit einbeziehen. Ich darf das für die Runde vielleicht einmal ausführen: Ich nehme jetzt beispielsweise Herrn Günther, er betreibt die „Exchange“ und verwaltet zehn Bitcoin von mir. Zehn Bitcoin sind ein großes Vermögen, das ich nicht haben möchte. Daher nehme ich diese Bitcoins von der Börse herunter und verwahre sie selbst auf einer „Hardware Wallet“. Wenn ich die Bitcoins zu Herrn Günther auf die Exchange zurückübertrage und darüber verkaufe, lässt sich nicht nachvollziehen, was zwischendurch passiert ist, man hat keine Vorstellung davon. Das ist das Problem, was in diesem Gesetz am Ende – nach dem Prinzip works by design – besteht. Die Finanzverwaltung kann diese Lücke nicht schließen, weil die Exchange nicht die Adresse liefert, zu der mir die Bitcoins geliefert wurden.

Daher wird es viele Fälle geben, in denen die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass Milliarden an Gewinnen entstanden sind. Herr Köbler hat vorhin gesagt, dass er das US-amerikanische Steuerrecht sehr gut findet. Aber im US-amerikanischen Steuerrecht gibt es keine Spekulationsfrist von einem Jahr. Das heißt, wir werden diese Gewinne für den Staat nicht abschöpfen können. Das sieht man auch in der Analyse der Blockpit-Studie – ich weiß nicht genau, ob dabei die steuerpflichtigen oder die steuerfreien Gewinne mit einbezogen haben.

Hinsichtlich unseres Steuerrechts besteht also das Risiko, dass der Staat sehr viel Geld investiert, dem Bürger sehr viel Bürokratie abverlangt, und am Ende ein chaotisches Steuerrecht entsteht. Denn meine Erfahrungen sind, und das können einige aus der Finanzverwaltung hier bestätigen: Wir haben einen Steuerfahnder in Berlin, der für diese Fälle zuständig ist. Dieser hat im Moment vor allem mit Fristverlängerungsanträgen zu tun. Der zweite Punkt ist: Pro Finanzamt gibt es einen Experten, der sich mit Blockchain-Technologie auskennt. Wir müssten wahrscheinlich 7 000 Prüfer ausbilden und nichts anderes machen. Ich habe es hochgerechnet: Wir hätten einen Vollzugsaufwand von



einer Milliarde Euro für Bürger und Verwaltung. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Vielen Dank für die Ausführung. Welche Anforderungen sollten bei der praktischen Umsetzung an die Digitalisierung gestellt werden, also Datenübertragung, Schnittstellen? Sie haben vorhin das Beispiel der Sandbox ausgeführt. Das wäre vielleicht auch noch mal wichtig.

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Das Erste, was mir wichtig wäre, ist eine zeitnahe Standardisierung der Datensätze, denn die Wirtschaft wartet darauf, und wir müssen eigentlich am 1.1.2026 beginnen. Wenn ein Monat vergangen ist, sind es vielleicht 200 Millionen Datensätze, die nachzupflegen sind.

Das Zweite betrifft die Finanzverwaltung intern – reden wir Klartext: Es gibt, glaube ich, drei Anbieter, die Daten für die Verwaltung aufbereiten können, die sind im Gesetzentwurf auch aufgeführt. Dadurch entstehen Monopole. Die Anbieter sind teilweise US-amerikanisch beherrscht. Ob wir diesen Weg so gehen sollten, weiß ich nicht genau. Wir erwarten natürlich, dass die Finanzverwaltung in der Lage ist, die Lücken zu erkennen, und dass ihr mehr Software zur Verfügung steht als nur die Datenauswertungssoftware. Denn die Blockchain könnte theoretisch jeder allein auslesen. Das würde uns nicht weiterhelfen.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Halten Sie eine Klarstellung im Gesetzentwurf hinsichtlich der elektronischen Übermittlung für notwendig?

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Auf jeden Fall würde ich diese Klarstellung im Gesetzentwurf begrüßen. Andere EU-Länder haben auf das Common Assessment Framework (CARF) Bezug genommen. Das wäre ein Vorteil. In der DAC 8-Richtlinie gibt es nicht viel dazu. Es wäre gut, wenn man diesen Rahmen erweitert. Vielen Dank.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Damit geht das Fragerecht an die SPD-Fraktion. Der Kollege Behrens, bitte.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige! Ich würde gerne Herrn Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer von der TU Darmstadt mit dem

Blickwinkel der Wissenschaft mit einbeziehen: Können Sie uns einen kurzen Ausblick geben, inwieweit sich die Regulierung des dezentralen Finanzsektors von der Regulierung des klassischen Finanzsektors insbesondere im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Aufsicht durch die jeweiligen Behörden derzeit unterscheidet? Ergeben sich aufgrund der Dezentralisierung und Anonymität von Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Finanzinstrumenten spezielle Herausforderungen? Wenn ja, was sollte besonders berücksichtigt werden?

Sv **Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer** (Technische Universität Darmstadt): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Behrens, für diese Frage. Das ist ein sehr großes Thema, das Sie ansprechen, deswegen versuche ich, das etwas stilisiert zu zeichnen: Wir haben im traditionellen Finanzmarktrecht typischerweise den Vorteil, dass wir als Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber feststellen können, dass es intermediäre Finanzdienstleister gibt, an die wir bestimmte Forderungen adressieren. Das funktioniert verhältnismäßig gut, weil es sich um professionelle Marktakteure handelt, die auch im Compliance-Bereich sehr gut aufgestellt sind.

Daneben müsste man im Bereich der dezentralen Finanzanwendungen vielleicht den Mythos überwinden, dass es sich um etwas grundsätzlich anderes handeln würde. In den letzten Jahren sind verschiedene Finanzdienstleister dazugekommen, die ein Ökosystem rund um die dezentralen Finanzanwendungen zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel: Sie wollen einen Bitcoin kaufen und in Euro bezahlen. Dafür müssen sie einen Finanzdienstleister in Anspruch nehmen.

Es gibt viele Anbieterinnen und Anbieter von Kryptowerten, die regulär am Markt aktiv sind, und – Frau Koszeghy hat es auch schon angesprochen – die MiCA-Verordnung setzt insoweit die entscheidenden Standards im europäischen Markt. Deswegen ist es auch sehr zu begrüßen, dass DAC 8 weitgehend an die Terminologie der MiCA-Verordnung anknüpft.

Nichtsdestotrotz gibt es Bereiche der dezentralen Finanzanwendungen, in denen keine intermediären Finanzdienstleister erforderlich sind. Das heißt – gerade ist schon ein Beispiel gebildet worden – wenn wir nicht davon ausgehen, dass Herr Günther



eine Börse betreibt, sondern Herr Günter und Herr Steger unmittelbar im dezentralen Finanznetz aktiv sind, dann müsste keine Börse zwischengeschaltet werden, sondern die beiden könnten Transaktionen direkt untereinander abwickeln („Peer-to-Peer“). Das bedeutet eine Reihe von Herausforderungen für die Rechtsdurchsetzung. Stichworte sind Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und dergleichen. Insoweit bietet sich ein Ansatz an, der schon kurz bei Herrn Steger anklang – wobei es bei Ihnen, glaube ich, etwas skeptischer durchklang –, und zwar insbesondere die intermediären Finanzdienstleister in Anspruch zu nehmen, die man benötigt, um in das Netzwerk herein und vielleicht auch aus dem Netzwerk wieder herauszukommen. Das könnte ein Ansatz sein.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Die Fraktion der AfD macht weiter. Kollege König, bitte.

Abg. **Jörn König** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben noch eine Frage an die EU-Kommission, Frau Koszeghy, und an Herrn Professor Kerkemeyer von der TU Darmstadt. Die Bundesteuerberaterkammer und der Europäische Rechnungshof haben die teilweise unklaren Rechtsbegriffe im Rahmen von DAC 8 kritisiert. Teilen Sie diese Bedenken? Es ist klar, dass Sie von der EU-Kommission diese Bedenken nicht teilen werden. Aber Fakt ist, dass jedenfalls in einigen Stellungnahmen thematisiert wird, dass es unklare Rechtsbegriffe gibt. Wie sehen Sie das? Haben Sie Ihre Arbeit ordentlich gemacht?

An Herrn Kerkemeyer gerichtet: In § 379 Absatz 2 Abgabenordnung ist die Sanktionierung sogenannter unrichtiger Meldungen geregelt. Ist die Regelung angesichts der strittigen Rechtsbegriffe im Rahmen von DAC 8 mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz vereinbar?

Sve **Eva Koszeghy** (Europäische Kommission – Generaldirektion Steuern und Zölle): Danke für die Frage. Mir ist nicht klar, um welche Rechtsbegriffe es geht. Wir haben uns hauptsächlich an CARF gehalten, als wir die Richtlinie ausgearbeitet haben. Ich weiß nicht, um welche Rechtsbegriffe es geht. Im Rahmen von CARF haben wir, wie schon gesagt, viele Begriffe aus der MiCAR übernommen, damit die Begriffe in der EU überall gleich sind.

Sv **Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer** (Technische Universität Darmstadt): Vielen Dank für die Frage. Ich

würde die Gegenthese wagen und darauf hinweisen, dass insbesondere in den Anhängen zu DAC 8 wirklich minutiös ausbuchstabiert ist, was von wem zu melden ist, und das teilweise in eine fast schon kasuistische Gesetzgebungstechnik mündet, die für diejenigen, die das Gesetz lesen, nicht immer leicht zu verdauen ist. Insofern sehe ich aktuell keine Schwierigkeiten mit Blick auf den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Vielen Dank.

Abg. **Jörn König** (AfD): Kurze Nachfrage: Wenn das alles minutiös aufgeschrieben ist, dann könnte man auf der anderen Seite wiederum anmerken, was Herr Steger vorhin sagte, nämlich dass eine ganze Menge Bürokratieaufwand für die Anbieter verursacht wird, wenn sie alle dort minutiös aufgeschriebenen Merkmale einhalten müssen. Liege ich mit dieser Annahme richtig oder eher nicht? Die Frage geht wieder an Herrn Prof. Kerkemeyer.

Sv **Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer** (Technische Universität Darmstadt): Vielen Dank. Ich würde sagen, dass die Merkmale durchaus zum Teil etwas ambitioniert sind. Aber die meldepflichtigen Stellen sind in aller Regel professionelle Marktakteure, die über eine Kundenbeziehung zu den Nutzerinnen und Nutzern von Kryptowerten verfügen und demnach die entsprechenden Daten haben. Ich gehe davon aus, dass die Definitionen, wie sie jetzt insbesondere in den Anhängen zu DAC 8 niedergelegt sind, vielleicht nicht immer schöne Prosa zum Lesen sind, aber dass die Praxis damit gut umgehen kann. Vielen Dank.

Abg. **Jörn König** (AfD): Eine Frage an Frau Koszeghy von der EU-Kommission. Sie haben gesagt, dass Ihnen nicht klar ist, welche unklaren Rechtsbegriffe gemeint sind. Aber immerhin haben die Bundessteuerberaterkammer und auch der Europäische Rechnungshof das moniert. Wie lautet Ihre Stellungnahme dazu?

Sve **Eva Koszeghy** (Europäische Kommission – Generaldirektion Steuern und Zölle): Ich muss ehrlich sagen, dass ich davon nichts gehört habe. Ich bin der Meinung, dass unsere Begriffe sehr klar sind, dass wir, wie Herr Kerkemeyer auch gesagt hat, das im Anhang gut ausgeführt haben und dass auch die Abläufe ziemlich klar sind.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht wieder an die Fraktion der CDU/CSU. Kollege Günther, bitte.



Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an Herrn Michael Schmidt vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen. Sie haben in Ihrem Landesamt vielfältige Erfahrungen mit Kryptogeschäften gemacht. Wie beurteilen Sie das Umsetzungsgesetz im Hinblick auf diese Erfahrungen und auch auf die zukünftige Arbeitsweise? Wie wichtig ist die Meldepflicht für Ihre Arbeit?

Sv **Michael Schmidt** (Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW): Vielen Dank für die Frage. Die Meldepflicht erleichtert insofern die Ermittlungsarbeit, als dass bekannt ist, welcher Kryptowerte-Nutzer auf welcher Börse aktiv ist. Dadurch, dass die Werte zusammengefasst gemeldet werden, können sie im deutschen Steuerrecht nicht eins zu eins verwendet werden, sondern sind zunächst nur ein Hilfsmittel zur Einschätzung einer möglichen Steuerpflicht. Denn im deutschen Steuerrecht ist geregelt, dass es sich aktuell noch um Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften handelt und eine Haltefrist besteht, nach der sie nur steuerpflichtig sind, wenn An- und Verkauf innerhalb von zwölf Monaten stattgefunden haben, außerhalb dieser Haltefrist von zwölf Monaten sind sie nicht steuerpflichtig.

Das heißt, die Finanzbehörde braucht für die Durchsetzung der Besteuerung viele weitere Daten, die von dieser Meldepflicht nicht abgedeckt worden sind. Sie wird aber in Kenntnis gesetzt und kann sich an die Börsen wenden, die diese Daten vorhalten und im Rahmen von Rechtshilfeabkommen oder Auskunftersuchen auch heute schon der Finanzverwaltung zur Verfügung stellen. Aber um ein Besteuerungsrecht durchsetzen zu können, benötigt man die Anschaffungskosten und die historischen Anschaffungsdaten, auch wenn die Kryptowerte zwischen zwei Kryptobörsen „hin- und hergeschoben“ worden sind. Man braucht eigentlich sogar das Datum des Beginns der Geschäftsbeziehungen, weil im deutschen Steuerrecht nach dem Grundsatz „first in, first out“ – der erste Kryptowert, der gekauft wird, ist auch der erste, der wieder verkauft wird – vorgegangen wird. Dafür braucht man eine Darstellung der historischen Entwicklung der Bestände.

DAC 8 ist eine große Hilfe, weil die Börsen identifiziert worden sind und man mithilfe des Volumens und der zusammengefassten Meldungen eine Erst-

Einschätzung vornehmen kann. Für die Finanzbehörden beginnt die Arbeit danach.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Eine Nachfrage: Was kann der Gesetzgeber noch an gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit Sie die Steuerhinterziehung mittels Kryptogeschäften besser bekämpfen können? Sie haben verschiedene Erfahrungen, auch durch ein zweites großes Datenpaket zu Kryptogeschäften. Das würde mich noch mal interessieren. Danke.

Sv **Michael Schmidt** (Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW): Im Grunde genommen braucht die Finanzverwaltung die Daten der Einzeltransaktionen, die auf der Börse stattgefunden haben. Das ist die Datenbasis, die auch die klassischen Steuerberechnungssoftware-Anbieter von ihren Kunden verlangen, um die Besteuerungsgrundlagen aus den Daten ermitteln zu können. Wenn ein Steuerpflichtiger seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, benötigt die Finanzverwaltung diese Einzeltransaktionsdaten, verbunden mit einer Bestandsentwicklung der einzelnen Wallets.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Wir geben weiter an die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. Herr Lucks, bitte.

Abg. **Max Lucks** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Auch ich bin unter anderem der Europäischen Kommission sehr dankbar dafür, dass wir einen Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit in diesem Bereich gehen, in dem es so viel Ungerechtigkeit gibt. Herr Prof. Georg hat angeführt, dass wir über zweistellige Milliardenbeträge sprechen, die dem Staatshaushalt jedes Jahr entgehen. Diese Summen müssen wir uns einmal vergegenwärtigen – von einem zweistelligen Milliardenbetrag könnte man kostenloses Mittagessen für alle Kinder finanzieren. An dieser Stelle zu versuchen, dies mit formalistischen Argumenten in die Absurdität zu drängen, finde ich nicht richtig.

Prof. Georg, es ist schon in einigen Äußerungen angeklungen, ich möchte aber auch Sie fragen: Was müssten wir steuerrechtlich tun, um in diesem Bereich Lücken zu schließen und diese zweistelligen Milliardenbeträge auch einnehmen zu können?

Sv **Prof. Dr. Pierre Georg** (Frankfurt School of Finance & Management): Vielen Dank für die Frage. Wir haben in ein, zwei Beiträgen gehört, dass die



Jahresfrist, die in Deutschland gilt – wonach Kryptogewinne, wenn man sie länger als ein Jahr hält, nicht besteuert werden –, durchaus Komplikationen nach sich zieht, weil man immer nachprüfen muss, wie lange die Kryptowerte gehalten wurden. Man kann über die Verfahren streiten, FIFO („first in, first out“) oder LIFO („last in, first out“). Auch Gerichte haben Meinungen dazu, wie das genau zu bewerten ist. Durch die Jahresfrist entsteht eine Komplexität, die nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn man überlegt, wo diese Jahresfrist eigentlich herkommt, dann ging es zunächst darum, eine neue Industrie zu unterstützen. Das ist auch durchaus interessant, relevant und wichtig. Das hat dann ein Stück weit ein Eigenleben entwickelt. Von Seiten der FDP – die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern – hat das Ganze dann Bestandschutz erhalten. Aber diese Jahresfrist ist, glaube ich, heute nicht mehr zeitgemäß, denn man muss bedenken, dass wir in Europa in dieser Hinsicht mittlerweile relativ isoliert sind. Portugal hat noch eine ähnliche Regelung, aber alle großen Nachbarstaaten nicht mehr. Die große Frage ist, wie verlässlich die Daten aus der Industrie sind. Nach allem, was man erfährt, wenn man zwischen verschiedenen Anbietern vergleicht oder zum Beispiel Blockpit einfach anruft und fragt, wie genau sie das gemacht haben, kommt man zu dem Schluss, dass diese Daten vermutlich gar nicht so weit von der Realität entfernt sind.

Diese Ausnahmeregelung, die eine derartige Komplexität nach sich zieht, wäre das Erste, was man in Angriff nehmen sollte. Einfach, weil es so naheliegend ist. Es geht nicht um eine Steuererhöhung, sondern um die Abschaffung einer Ausnahme, die uns in Europa relativ allein dastehen lässt.

Abg. Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Frau Koszeghy, wenn ich noch an Sie dazu eine Frage richten darf: Teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Prof. Georg und würden Sie der Bundesrepublik Deutschland raten, diese Ausnahme national aufzugeben, um mehr Einheitlichkeit und Gerechtigkeit in Europa herzustellen?

Sve Eva Koszeghy (Europäische Kommission – Generaldirektion Steuern und Zölle): Vielen Dank für die Frage. Ich muss zugeben, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich ziemlich schockiert war, dass es diese Ausnahmeregelung für die Besteuerung von Kryptogewinnen gibt. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, das zu ändern.

Abg. Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr Prof. Bibow, wenn ich an Sie noch eine Frage richten darf: Könnten Sie etwas zu den Auswirkungen auf Finanzdienstleister und insbesondere die kleineren Finanzdienstleister und kleineren Kryptodienstleister sagen? Wie groß schätzen Sie die bürokratischen Mehrbelastungen durch die Meldepflichten dort ein?

Sv Prof. Jörg Bibow, Ph.D. (Skidmore College, New York): Vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal grundsätzlich: Im traditionellen Banken- und Finanzsystem, das seit langer Zeit besteht, haben wir sowohl für das Steuerrecht als auch für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw. den gesetzlichen Rahmen geschaffen, um diese Probleme anzugehen. Die neuen Zahlungssysteme operieren außerhalb des traditionellen Systems. Deswegen muss man die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, diese einzubeziehen. Ich höre immer wieder, es gebe Bürokratieaufwand usw. Ja, den gibt es natürlich. Wie sollte das anders sein? Das kann kein Argument dafür sein, dass man die bestehende Situation beibehält. Das schafft unfaire Bedingungen, das untergräbt den gemeinsamen Markt der Europäischen Union. Es gibt keine Alternative dazu, das zu tun. Die Frage ist also allein: Wie macht man es effizient? Für die Steuerbehörden selbst bedeutet das zunächst einmal sehr hohe Investitionsausgaben. Für die Betroffenen und für kleinere Dienstleister kann ich unmittelbar nicht beurteilen, ob das vielleicht zu viel ist.

Amtierender Vorsitzender Christian Görke: Ich setze mit der SPD-Fraktion fort. Kollege Behrens, bitte schön.

Abg. Jens Behrens (SPD): Herzlichen Dank. Ich richte mich noch mal an Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer. Im Kryptobereich ist ein rasant technologischer Fortschritt erkennbar. Inwieweit ist der aktuelle Regelungsrahmen geeignet, mit neuen Entwicklungen wie dezentralen Börsen, anonymen Wallets oder tokenisierten Vermögenswerten im Hinblick auf die Steuerbetrugsbekämpfung umzugehen? Wie müsste DAC 8 Ihrer Einschätzung nach weiterentwickelt werden, um auch langfristig eine wirksame steuerliche Erfassung in einer sich wandelnden Kryptolandschaft sicherzustellen?

Sv Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer (Technische Universität Darmstadt): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Ich



hatte es vorhin schon kurz skizziert: DAC 8 setzt im Wesentlichen bei den Intermediären an und löst nicht wirklich das Problem – das man aber wahrscheinlich nie zu 100 Prozent lösen kann – der vollständig dezentralen „Public Permissionless Distributed Ledger“-Netzwerke. Da es sich um Transaktionen handelt, die pseudonym sind, also zwar zuordenbar sind, aber bei denen die Personen, die dahinterstehen, nicht ohne Weiteres identifiziert werden können, und da es sich um Transaktionen handelt, die, zumindest im klassischen Bitcoin-Netzwerk, unveränderlich sind, also nicht ohne den Willen der beteiligten Transaktionsparteien rückgängig gemacht werden können, muss der Gesetzgeber abwägen, wie er damit umgeht.

Man könnte Forderungen an Marktakteure allgemein adressieren, also an jeden Kryptowerte-Nutzer zum Beispiel. Insoweit würde ich aber vor überzogenen Erwartungshaltungen eher warnen, denn der wesentliche Vorteil, den DAC 8 mit sich bringt, ist, dass auf diejenigen Finanzdienstleistungen und Intermediäre zugegriffen wird, die typischerweise genutzt werden, um derartige Kryptowerte zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern. Man könnte Verhaltenspflichten für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer statuieren – gar keine Frage. Es bestehen auch keine grundlegenden völkerrechtlichen Bedenken dagegen. Allerdings müsste man das Ganze dann auch noch durchsetzen. Das ist, Stand jetzt, relativ aufwendig, weil man diejenigen Personen ermitteln und identifizieren müsste, die dahinterstehen, und dann diesen gegenüber wiederum die Steuerpflicht durchsetzen müsste. Das kann man alles tun. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass der Weg, den DAC 8 wählt, vielleicht erst mal der einfachere und schnellere Weg ist. Man kann sich sicherlich darüber unterhalten oder rechtspolitisch darüber diskutieren, ob man diesen Ansatz noch ausweitet, und mit welchen rechtspolitischen Hürden das verbunden wäre. Vielen Dank.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Ich richte mich an Herrn Florian Köbler von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Herr Köbler, im Rahmen der Umsetzung der EU-Rechtlinie DAC 8 sollen Krypto-Dienstleister künftig Kundendaten wie Geburtsdatum, Ort und Steuer-ID an die Finanzbehörden melden. Wie beurteilen Sie aus der Sicht der Steuerverwaltung diese neue Meldepflicht? Sind die Finanzbehörden auf die Meldung der Daten angewiesen, oder

können sie bereits jetzt schon auf Daten zugreifen? Und können Sie zudem einen Ausblick geben, wie die Finanzbehörden die Daten zukünftig verarbeiten werden? Danke.

Sv **Florian Köbler** (DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.): Ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir sind auf diese Daten definitiv angewiesen. Ich habe es vorhin gesagt: je strukturierter, desto besser. Klar ist aber, dass diese Daten insgesamt ein sehr beträchtliches Volumen haben werden. Das heißt, wir stehen als Steuerverwaltung vor der Herausforderung, die Daten entsprechend zu analysieren, aufzubereiten und am Ende auch an die zuständigen Stellen in den Finanzämtern zu übermitteln, und zwar so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Steuerfestsetzungen vornehmen, die Daten auch verwenden können. Das heißt – wir haben vorhin schon darüber gesprochen – Ausgangspunkt ist in aller Regel § 23 Einkommensteuergesetz (EStG).

Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Bereich der sogenannten Security Tokens – ich habe es in meiner Stellungnahme beschrieben – mittlerweile sehr viel passiert. Aus Insider-Kreisen hört man, dass hier sehr viel zu laufen scheint. So werden an solche Token Instrumente angehängt, die eigentlich einer anderen Besteuerung unterliegen würden, und die Token werden – Herr Prof. Kerkemeyer hat das vorhin wunderbar erläutert – zwischen den einzelnen Parteien gehandelt, sodass die Steuerverwaltung keine Kenntnis hat.

Vielleicht noch ein Wort zum Thema Bürokratie: Ich glaube, das ist eine gute Bürokratie. Es gibt eine gute Bürokratie und schlechte Bürokratie. Die gleichen Pflichten bestehen zudem für Banken. Krypto-Dienstleister – das ist deren Geschäftsmodell – können Digitalisierung. Von daher ist es ein Kinderspiel. Klar, es entsteht ein Anfangsaufwand. Aber es ist nicht so, dass die Dienstleister tagtäglich einen riesigen bürokratischen Aufwand haben, sondern sie implementieren diese Meldesysteme einmal, und dann funktioniert das sehr gut, wie beispielsweise auch bei den regulären Plattformen wie Ebay, Amazon und Co. über das Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Ich habe davor keine Angst.

Mir bereiten diejenigen Transaktionen Sorgen, die nicht auf den offiziellen Coin-Bases stattfinden, sondern zwischen den Usern. Dort wird es schwie-



rig, heranzukommen, weil wir keinen direkten Einblick in diese Wallets haben.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Köbler. Ich gebe weiter an Herrn Günther von der Unionsfraktion. Bitteschön.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Meine nächsten Fragen richten sich an die EU-Kommission, die Generaldirektion Steuern und Zoll, Frau Koszeghy. Im Hinblick auf die Anpassungen bei DAC 6: Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Anpassung der Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung? Ist diese Änderung erforderlich?

Sve **Eva Koszeghy** (Europäische Kommission - Generaldirektion Steuern und Zölle): Bei DAC 6?

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Genau. Wie beurteilen Sie die jetzt vorgeschlagene Anpassung der Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung? Also bei DAC 6.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen oder können, ist das Ihr Recht.

Sve **Eva Koszeghy** (Europäische Kommission - Generaldirektion Steuern und Zölle): Ich komme darauf noch einmal zurück.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Dann gebe ich das Wort zunächst an den Kollegen Günther zurück. Gibt es weitere Fragen an die Anzuhörenden?

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Ich würde eine Frage an Herrn Matthias Steger vom Institut für Digitalisierung im Steuerrecht richten wollen: Ist es empfehlenswert, über eine EU-weit einheitliche Plattform zur Datenübertragung und Registrierung zu verfügen, beziehungsweise sehen Sie Probleme, wenn die einzelnen Länder über unterschiedliche Aufzeichnungssysteme verfügen?

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Vielen Dank. Ich würde es im Sinne der Standardisierung sehr begrüßen – das fordern wir auch bei anderen Steuersystemen –, wenn wir eine einheitliche Blockchain- oder Registrierungsbasis hätten, also einheitliche Datensätze. Denn sämtliche Akteure sind international tätig; es gibt keine Exchange, die nur für Deutsche ist, außer vielleicht Bitcoin.de, aber ich glaube, dort sind auch viele Österreicher und Schweizer aktiv. Insofern ist es natürlich – auch wenn Herr Köbler

gesagt hat, das sei ein Fingerschnips – suboptimal, wenn für jedes EU-Land ein anderer Rahmen geschaffen wird. Wenn wir uns an CARF orientieren, hätten wir den weltweiten Markt abgebildet. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn die EU so etwas anbieten würde.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Ist Ihnen bekannt, Herr Steger, ob es in der EU einen zwischenstaatlichen Austausch über diese Daten im Einzelnen gibt?

Sv **Matthias Steger** (Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.): Da muss ich passen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus früheren Zeiten, als ich in der Finanzverwaltung tätig war, dass es durchaus sehr gute Ermittlungsmöglichkeiten gibt und dass in Brüssel bei der Umsatzsteuer auch eine sehr intensive Kooperation stattfindet. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man einen solchen Austausch relativ einfach herstellen kann.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Dann würde ich gerne noch eine Frage an den Blockchain Bundesverband, Herrn Becker, richten wollen. Vielleicht auch ein Stück weit abschließend: Wie könnte der Gesetzgeber die Kryptobranche und die Blockchain-Technologie weiter unterstützen?

Sv **Sebastian Becker** (Blockchain Bundesverband e.V.): Danke für die Frage. Wir haben teilweise schon gehört, dass es Probleme gibt: Massenprobleme, technische Probleme, Definitionsprobleme. Aber es handelt sich auch nur um einen Probelauf. Wir werden globale digitale Währungen staatlicher Natur bekommen. Wir werden privatwirtschaftliche Stablecoins bekommen. Wir haben CO₂-Zertifikate. Wir haben jede Menge Digital Assets. Der Staat muss sich dringend darauf vorbereiten, genauso wie die Wirtschaft, mit diesen systemisch umgehen zu können. Insofern ist die Frage nach Bürokratiekosten ein Witz. Wir brauchen das einfach. Wir brauchen das auch für die europäische, souveräne Eigenpositionierung im technologischen Bereich. Die Trump-Administration hat uns im Bereich Stablecoins vorgemacht, wie die Umgehung staatlicher Behörden und das Setzen auf Privatwirtschaft mit allen positiven wie negativen Nebenwirkungen aussehen könnte. Insofern bitte ich alle Beteiligten, dringend mehr in die Zukunft zu schauen.

Es wäre auch schön, wenn weniger Wunschdenken herrschen würde. 47,3 Milliarden Euro an



besteuerbaren Gewinnen. Diese Summe ist angesichts der steuerrechtlichen Haltefristen utopisch. Lassen Sie bitte die Kirche im Dorf. Die Anbieter agieren auch nicht außerhalb des Systems, sondern es handelt sich um eine Innovationsbranche, die jetzt regulatorisch gewissermaßen domestiziert wird. Ich möchte nicht im Raum stehen lassen, dass Mitglieder unseres Verbandes, BaFin-lizenzierte Dienstleister, außerhalb des Systems agieren würden.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Becker. Damit geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Frau Kollegin Nieland, bitte.

Abg. **Iris Nieland** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an Sie, Herr Becker. Sie sprachen vorhin von einem Umdenken. Eine der Kernforderungen Ihres Bundesverbandes ist die Schaffung innovationsfreundlicher und rechtssicherer Regelungen für die Web-3-Projekte. Sie möchten Deutschland zu einem Vorbild einer effizienten Digitalisierung machen. Vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir hier geführt haben, und der unterschiedlichen Antworten, auch z. B. des Vorschlags einer Sandbox, meine Frage an Sie: An welchen konkreten Punkten sehen Sie die größten technischen oder organisatorischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Meldepflicht? Inwieweit ist der Faktor Mensch an dieser Stelle ein möglicher Stolperstein?

Sv **Sebastian Becker** (Blockchain Bundesverband e.V.): Ich weiß nicht, ob die Antwort allen gefallen wird, aber ich versuche einmal, es darzustellen und ein Stück weit zu veranschaulichen. Wir haben schon über die verschiedenen Lösungsanbieter im Steuerbereich geredet. Es gibt etliche EU-Anbieter, die diese Daten fast auf Knopfdruck übermitteln können, inklusive der Daten zu den Einzeltransaktionen. Das wird nicht das Problem sein.

Das Problem ist, dass wir sehr viele Akteure entlang der Wertschöpfungskette haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass es zwar eine europäische Rechtsverordnung gibt, aber dann die Gerichte die Dinge unterschiedlich interpretieren werden, müssen die Akteure die Umsetzungspraxis in allen EU-Ländern verfolgen und ein Start-up muss also vor allem in der Compliance-Abteilung über juristische Fachkenntnisse verfügen. Das Problem liegt also nicht so sehr auf der technischen Seite. Genauso wie der technische Aspekt in der Finanzverwaltung

einen Einmalaufwand darstellt. Die Schulungen und das Aufstocken der Mitarbeiterzahlen sind der eigentliche Engpass. Damit sind wir wieder beim Fachkräftemangel. Die KI wird uns dabei allerdings helfen.

Uns sollte aber allen klar sein, inklusive der Fragestellerin, dass Blockchain eine Backend-Technologie ist, die uns erlaubt, jeden Prozess zu digitalisieren – und das, wenn man die richtigen technischen Entscheidungen trifft, auch sehr effizient. Gleichzeitig verschafft es uns die Möglichkeit, unsere demokratischen, gesetzlichen Prinzipien umzusetzen. Die Blockchain ist ein Werkzeug, das im Auge des Betrachters seine Wirkung entfaltet. Deswegen ist es auch so wichtig, das zu tun.

Die wesentliche Herausforderung für Deutschland ist mit Sicherheit der industrielle Wandel. Wir haben schon gehört, dass es im Bereich tokenisierter Finanzinstrumente, Stichwort Security Tokens, vor allem unsere Industrie betreffen wird, die Finanzierung des Mittelstands und die Sektorkopplung, die dringend effizienter werden muss. Auch dort sind verschiedene Arten von Tokens im Einsatz.

Ich fand es etwas unglücklich, dass Herr Kobler sagte, bei Security Tokens wird alles Mögliche angehängt, was sich dann der Sichtbarkeit für die Finanzämter entzieht. Es wird Etliches angehängt, aber auch im Sinne von Industrie- und Verfahrenseffizienz, was die Finanzämter gar nichts angeht. Es handelt sich, gesamtgesellschaftlich betrachtet, um ein sehr wichtiges Tool. Deshalb würde ich dazu raten, etwas vorsichtig zu sein mit allzu flapsigen Darstellungen dessen, was technologisch möglich sein wird. Wir werden auch einen Großteil der Trades zwischen Softwareagenten haben. Es kommt eine Vervielfachung der Trades im Finanzbereich und im Industriebereich auf uns zu, mit einer Vervielfachung des Datenaufkommens.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Das Wort geht noch einmal an die Fraktion der AfD. Der Kollege König hat das Wort.

Abg. **Jörn König** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Abschließende Frage, ich will auf das Thema Gerechtigkeit zurückkommen: Einer der Sachverständigen hat vorhin gesagt, dass die Finanzierung am Kapitalmarkt in den USA für solche Unternehmen zehnmal besser ist. Das könnte man als eine gewisse Ungerechtigkeit interpretieren. Die Frage ist, was wir an den rechtlichen



Rahmenbedingungen ändern könnten, damit sich dieses Missverhältnis etwas ausgleicht. Ich richte die Frage an Herrn Becker.

Sv Sebastian Becker (Blockchain Bundesverband e.V.): Ich hatte das vorhin angemerkt, das hat eher etwas mit der Stärke des hiesigen Risikokapitalmarkts zu tun. US-Unternehmen sind in der Regel nicht nur besser finanziert, sondern auf globale Expansion ausgerichtet. Wir merken auch im Verband, dass mehr und mehr internationale Unternehmen Mitglied werden wollen, weil es durch die MiCAR einen einheitlich adressierbaren europäischen Markt gibt. Das heißt, wir geraten in eine Situation, in der der Größere den Kleineren frisst und wir am Ende zu wenig europäische und hier ansässige Lösungsanbieter haben werden.

Amtierender Vorsitzender Christian Görke: Vielen Dank. Dann würde ich an die Fraktion Die Linke übergeben. Frau Vandre hat das Wort.

Abg. Isabelle Vandre (Die Linke): Vielen Dank. Ich würde gerne bei Ihren Ausführungen von vorhin ansetzen, Herr Prof. Dr. Georg. Sie haben angeregt, neben den Transaktionsmeldungen auch die Bestandsabfrage von Kryptovermögen zu erwägen, um Buchgewinne steuerlich zu erfassen und Steuerumgehungen zu vermeiden. Mir stellt sich die Frage, wie sich eine solche Bestandsmeldung technisch und administrativ umsetzen ließe. Welche steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Vorteile sehen Sie gegenüber den bisherigen Beschränkungen auf Transaktionsdaten? Vielleicht haben Sie auch eine Entgegnung zu der Debatte, die wir gerade wahrgenommen haben: Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt?

Sv Prof. Dr. Pierre Georg (Frankfurt School of Finance & Management): Vielen Dank. Ich würde auf die technische Seite eingehen. Es wird immer so getan, als wären mehr Daten schlecht. Mehr unterschiedliche, mehr komplexe Daten – das ist sicher nicht gut. Aber mehr Daten an sich sind gerade in Zeiten von KI nicht mehr etwas Schlechtes, sondern etwas sehr Positives. Es gibt zum Beispiel bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich spannende Projekte zur Erkennung von Geldwäsche, die darauf basieren, dass man eine systemische Übersicht über Zahlungsströme erhält, indem KI-Modelle auf systemische Zahlungsströme trainiert werden. Für solche Projekte sind mehr Daten eher hilfreich als schlecht.

Die Firmen, die von der Regelung betroffen sind, haben sich darauf spezialisiert, genau diese Art von Daten zu verwalten. Die Kryptobörsen wissen sehr genau, wer wie viel hält. Es ist deren Geschäftsmodell, das vertrauenswürdig an ihre Kunden zu vermitteln. Das heißt: So zu tun, als ob wir diese besonders belasten würden, sehe ich als technisch unzutreffend an. Sondern: Die Daten sind verfügbar. Wir haben europäische Anbieter, die diese Daten auch aufbereiten können.

Ich würde gar nicht davor zurückschrecken, mehr Daten zu erheben, in diesem Sinne dann nicht nur die Transaktionsdaten, sondern auch die Bestände. Hypothetisch kann man einen Bestand aus der Summe aller Transaktionsdaten berechnen. In der Praxis gibt es aber einige Probleme, zum Beispiel wenn Privacy-Coins im Spiel waren, wenn „Mixer“ oder „Tumbler“ im Spiel waren, also wenn bewusst versucht wird, Transaktionsflüsse zu verschleiern. Hier können zusätzliche Informationen helfen, um diese Muster eindeutig zu erkennen.

Zu der Frage: Lohnt sich das Ganze? Die Daten, die aus der Blockpit-Studie hervorgehen – man kann in Frage stellen, wie verlässlich diese Daten sind –, sind meiner Einschätzung nach die besten Daten, die uns im Moment zur Verfügung stehen. Sie geben uns auch nur eine Hausnummer. Die Hausnummer ist 47,3 Milliarden Euro an insgesamt erwirtschafteten Gewinnen, von denen im Moment laut Blockpit nur ein Drittel steuerpflichtig ist. Ausnahmen schaffen Arbeit. Grundsätzlich. Wenn ich die Klausuren meiner Studenten korrigiere, dann verbringe ich 90 Prozent der Zeit mit 10 Prozent der Studierenden, die es anders gemacht haben als alle anderen. Ausnahmen sind immer komplex, sind immer teuer. Daher sollten wir davon absehen, diese steuerliche Sonderregelung weiter beizubehalten.

Ich würde auch unseren Steuerbehörden nicht absprechen, dass sie heutzutage KI-Tools und moderne Methoden verwenden könne, um ihre Arbeit ordentlich zu machen. Der aktuelle Fahndungserfolg und die Erfolge der Behörden zeigen deutlich, dass wir schon mit der Zeit gehen.

Man kann diskutieren, welche Art von Anreizen wir setzen wollen. Welche Art von Unternehmen wollen wir in Deutschland ansässig haben? Wollen wir Unternehmen, die innovativ sind, weil sie Mehrwert schaffen? Zum Beispiel Kapitalmarkt,



Tokenisierung – ein integrierter europäischer Kapitalmarkt ist ein wichtiges Ziel. Wollen wir solche Unternehmen? Oder wollen wir Unternehmen, die Leuten helfen, Steuerzahlungen zu vermeiden? Wir reden hier nicht über Ottonormalbürger, sondern über Leute, von denen die obersten 20 Prozent laut der Blockpit-Studie 230 000 Euro angegeben haben. Wenn man berücksichtigt, dass Vermögensberater immer raten, nie mehr als 5 Prozent des eigenen Vermögens in Krypto zu halten, kann man sich ausrechnen, wer davon profitiert.

Wir machen im Moment ein großes Geschenk an eine Bevölkerungsgruppe, die es nicht braucht. Dadurch werden Anreize gesetzt, Krypto-Werte länger zu halten, die den Anlegern sicherlich schaden. Der Kryptomarkt hat sich über die letzten Jahre massiv verändert. Die Deutsche Bundesbank, die EZB, alle Institutionen weisen darauf hin, dass systemische Risiken entstehen oder schon entstanden sind. Wir haben eine Anreizstruktur, die Bürger dazu veranlasst, mehr und länger in Krypto zu halten. Das ist Geld, das nicht in Aktien gehalten wird, also deutschen Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das sollte man unbedingt in Angriff nehmen.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Prof. Georg. Ich komme zu den letzten beiden Fragestellern. Für die Fraktion der CDU/CSU Herr Günther, bitte.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): Ich würde noch eine Frage an die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, an Herrn Köbler stellen, eine reine Verständnisfrage. Die Daten, die jetzt erhoben oder gemeldet werden, gehen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZST). Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie gehen diese Daten dann insgesamt aufbereitet an die Landesfinanzbehörden?

Sv **Florian Köbler** (DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.): Das wäre der ideale Weg. Zunächst gehen die Daten gebündelt an das BZST, wie es bei solchen Meldungen in der Regel der Fall ist. Dort werden sie aufbereitet, an die Länder gesandt und dann im Idealfall an die jeweilige Veranlagungsstelle, die dann prüfen kann, wie es konkret im Einzelfall aussieht.

Abg. **Georg Günther** (CDU/CSU): An Herrn Michael Schmitt die Frage gerichtet: Wären die Daten – wir haben jetzt gesagt, sie gehen vom BZST an die Landesfinanzbehörden – bei Ihrem Landesamt richtig

aufgehoben, um diese weiter zu verteilen? Es gibt vergleichbare Stabsstellen der Steueraufsicht in den einzelnen Ländern, vergleichbar etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Daten gesammelt und als Datensätze an die Finanzämter verteilt werden. Wie läuft das in Nordrhein-Westfalen im Einzelnen ab?

Sv **Michael Schmidt** (Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW): Danke für die Frage. Der DAC 8-Referentenentwurf sieht vor, dass die Daten in einem technischen Verfahren an die Veranlagungsfinanzämter übergeben werden, dann bei der Bearbeitung der Einkommenssteuererklärungen als elektronischer Datensatz zur Verfügung stehen werden und mit den erklärten Werten abgeglichen werden können. Aus unserer Sicht – das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hat einen Schwerpunkt in Steuerhinterziehung und Geldwäscheprävention – wäre es hilfreich, wenn die Steueraufsichts- und Steuerfahndungsstellen Zugriff auf diese Daten haben, diese also nicht nur originär bei den Veranlagungsfinanzämtern liegen, weil das einen systematischen Zugriff möglich machen würde. Wenn die Daten von sieben Millionen Kryptowerte-Nutzern an die Veranlagungsfinanzämter gehen und der einzelne Finanzbeamte die Qualität der Datensätze einschätzen soll, halte ich das schlichtweg für eine Überforderung des Bearbeiters, der an seinem Schreibtisch sitzt und eine gute Arbeit leisten will. Wenn man strategisch mit den Daten arbeiten will, müssten die Steueraufsichts- oder Steuerfahndungsstelle einen Zugriff haben.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Zu guter Letzt, Herr Behrens für die SPD-Fraktion. Bitte schön.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Herzlichen Dank. Ich würde das vorletzte Wort an Prof. Dr. Andreas Keremeyer geben, bevor der Vorsitzende das letzte Wort hat und wir zum Schluss kommen. Die Besteuerung von Kryptowährungen ist bislang nicht EU-weit einheitlich geregelt und unterscheidet sich teils erheblich zwischen den Mitgliedstaaten, sowohl in Bezug auf Haltefristen und Steuerarten als auch auf die Bewertung einzelner Transaktionen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Komplexität der aktuellen Kryptobesteuerung in Europa, insbesondere im Zusammenspiel mit DAC 8? Sehen Sie die Notwendigkeit, neben den Datenerfassungen durch DAC 8 auch steuerrechtlich



stärker zu harmonisieren, um die Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit für Behörden sowie für Steuerpflichtige zu verbessern?

Sv **Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer** (Technische Universität Darmstadt): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage, Herr Behrens.

Zu der einzelnen steuerrechtlichen Ausgestaltung in den 27 Mitgliedstaaten kann, glaube ich, Frau Koszeghy etwas mehr sagen als ich. Aber ich habe dem Richtlinienentwurf sehr deutlich entnommen, dass es sehr unterschiedliche steuerrechtliche Regelungen gibt. Das ist im Binnenmarkt prinzipiell problematisch und kann ausgenutzt werden. Von daher kann man die Frage stellen, ob DAC 8 ein nützliches Werkzeug ist, um mittels Meldepflichten, kombiniert mit automatisiertem Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, bestimmten Vollzugsdefiziten entgegenzuwirken.

Aber das löst natürlich nicht das Problem der uneinheitlichen Besteuerung innerhalb der Europäischen Union. Jetzt ist es aber so, dass Steuerfragen neben Fragen der Energiesouveränität und der Verteidigung Fragen sind, die klassischerweise den Mitgliedstaaten aus nachvollziehbaren Gründen sehr wichtig sind. Die EU hat nur die Kompetenzen, die ihr in den Verträgen eingeräumt worden sind. Die Kompetenzen, die sie mit Blick auf die direkte Besteuerung hat, sind sehr gering. Man könnte analog zu der Mindestbesteuerung von Unternehmen, die wir seit zwei Jahren in einer Richtlinie festgelegt haben überlegen, ob man eine Art von Mindestbesteuerung im Bereich von Kryptowerten oder Gewinnen aus Kryptowerten etabliert. Allerdings wäre die Rechtsgrundlage dafür in den Verträgen wohl Artikel 115 AEUV, der Einstimmigkeit im Rat und eine Anhörung des Europäischen

Parlaments voraussetzt. Es wäre politisch wahrscheinlich anspruchsvoll, dies umzusetzen. Vielen Dank.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Professor. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch ihren Mitarbeitern, für den langen Anhörungstag, und bei denjenigen, die die Anhörungen heute bestritten haben. Insofern vielen Dank für die konzentrierten Fragen. Ihnen, meine Damen und Herren Anzuhörende, vielen Dank, dass Sie uns in der letzten Anhörung des heutigen Tages mit wichtigen Informationen zur Verfügung gestanden haben. Sie werden den Gesetzgebungsprozess, denn darauf läuft es hinaus, maßgeblich mit beeinflussen.

Vielen Dank also für Ihre Stellungnahmen. Damit schließe ich die heutige Anhörung und wünsche Ihnen einen guten Tag, auch in New York, wo der Tag noch ein bisschen länger ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen.

Schluss der Sitzung: 17:32 Uhr

Christian Görke, MdB

Amtierender Vorsitzender



Verzeichnis der abgegebenen Stellungnahmen

[Stellungnahme der Deutschen Steuer-Gewerkschaft e. V.](#)

[Stellungnahme des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht e.V.](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer - Technische Universität Darmstadt](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Pierre Georg - Frankfurt School of Finance & Management](#)